

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE

1. LA STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Il sistema tributario di un Paese è costituito dal complesso dei tributi che sono in vigore in un dato momento in quel Paese. I moderni sistemi tributari sono il risultato di una lunga evoluzione storica. Nei tempi passati la ricchezza principale era costituita dai terreni e quindi la principale imposta diretta era l'imposta sui terreni. Oggi i terreni non rappresentano più la principale forma di ricchezza (patrimonio). I fabbricati, le attività di lavoro sia dipendente sia autonomo, producono reddito: e infatti moderni sistemi tributari tassano i redditi provenienti da queste forme di ricchezza e da queste attività. Negli attuali sistemi tributari coesistono **imposte dirette** (che colpiscono il reddito e la capacità contributiva dei patrimoni) e **imposte indirette** (che colpiscono la produzione e gli scambi di beni). Le imposte dirette sono progressive, quelle indirette di solito sono proporzionali.

I principi generali del sistema tributario italiano sono delineati dalla Costituzione. La Costituzione enuncia alcuni principi generali in materia tributaria, essenzialmente negli articoli 23 e 53.

L'**art.23 Cost.** afferma che "nessuna imposta può essere introdotta in modo arbitrario, ma deve essere prevista dalla legge".

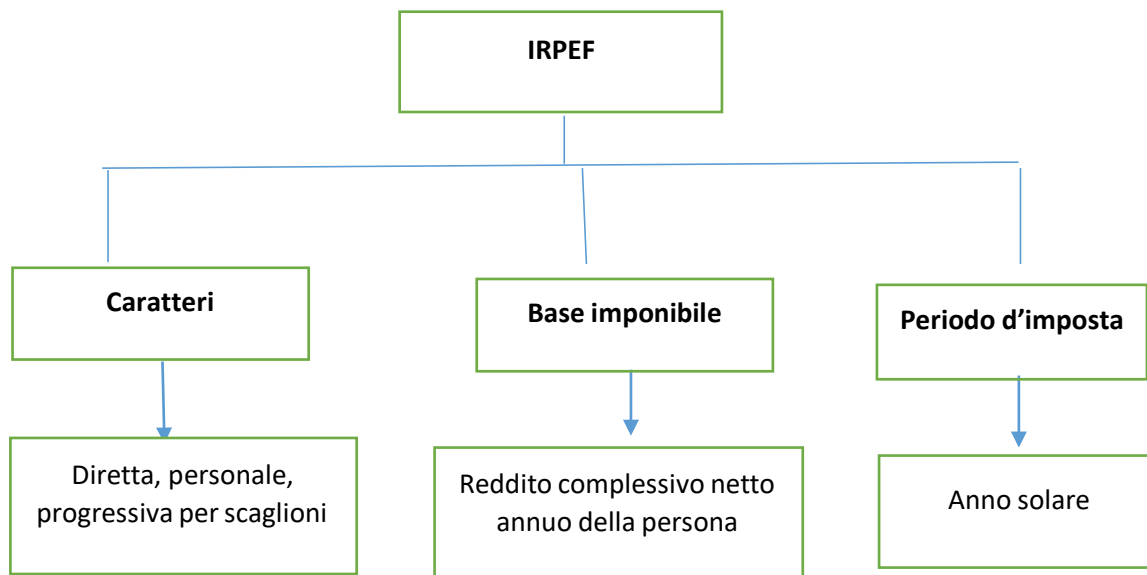
L'**art.53 Cost.** afferma che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" e che il sistema tributario si basa su criteri di progressività.

2. L'IRPEF: SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

L'IRPEF è un'imposta diretta, personale, progressiva per scaglioni, che si applica sul reddito complessivo netto annuo delle persone fisiche. Tutti gli Stati hanno un'imposta personale e progressiva che colpisce il reddito complessivo del contribuente (persona fisica): il **reddito complessivo** è infatti ritenuto il più importante indice della capacità contributiva del soggetto. In Italia il reddito complessivo del contribuente è colpito dall'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

L'IRPEF è un'imposta **diretta** perché colpisce il reddito delle persone. È un'imposta **personale** perché colpisce il reddito dell'individuo tenendo conto della sua situazione economica generale, cioè della sua *capacità contributiva*. È **progressiva per scaglioni** perché la base imponibile viene divisa in scaglioni e a ciascuno di questi si applica una *diversa aliquota* che è maggiore ogni volta che lo scaglione di reddito diviene più elevato.

La base imponibile è il reddito annuo del soggetto d'imposta meno alcune deduzioni. L'**oggetto** dell'IRPEF o base imponibile è uguale al reddito complessivo annuo del soggetto d'imposta meno gli *oneri deducibili* ed eventuali altre *deduzioni* definite annualmente dalla legge finanziaria. La base imponibile è il reddito della persona e non quello della famiglia, per cui i redditi dei coniugi sono tassati separatamente l'uno dall'altro. Gli oneri deducibili non devono essere confusi con le detrazioni. Gli **oneri deducibili** sono alcuni tipi di spese che il contribuente ha sostenuto e che la legge gli consente di sottrarre dal suo reddito complessivo, ai fini della determinazione del suo reddito complessivo imponibile (ad esempio gli assegni periodici di mantenimento del coniuge divorziato). Le **detrazioni** sono invece delle somme che devono essere sottratte dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta cioè il tributo che il contribuente deve all'erario.



3. REDDITI NON IMPONIBILI, TASSATI SEPARATAMENTE, PRODOTTI ALL'ESTERO

Alcuni redditi non concorrono a formare la base imponibile IRPEF del soggetto che li percepisce.

Redditi non imponibili sono (ad esempio le vincite al lotto e alle lotterie nazionali ecc, i compensi a scrutatori o partecipanti agli uffici elettorali, gli assegni periodici che il coniuge separato percepisce dall'altro coniuge per provvedere al mantenimento dei figli, i redditi derivanti dai titoli di debito pubblico).

Alcuni redditi sono soggetti a tassazione separata. Alcuni redditi che il contribuente percepisce non sistematicamente, di norma sono soggetti a tassazione separata, cioè non concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF dell'anno in cui il contribuente li ha percepiti, ma sono soggetti a IRPEF separatamente (sulla base di aliquote stabilite dalla legge). Ad esempio sono soggetti a tassazione separata l'indennità che il lavoratore dipendente percepisce in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Questi redditi sono tassati con un'aliquota che, di solito è minore a quella ordinaria.

I redditi prodotti all'estero da residenti in Italia danno origine a un credito d'imposta. I redditi che una persona fisica residente in Italia consegue all'estero vengono tassati anche in Italia, perché concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF. Tuttavia, la legge italiana, per evitare che lo stesso reddito venga tassato pienamente due volte (cioè sia nello Stato estero in cui è stato prodotto, sia in Italia), prevede che il soggetto che ha conseguito un reddito all'estero abbia un **credito d'imposta**. Il credito d'imposta consiste nel fatto che il soggetto può detrarre dall'IRPEF (che deve pagare) le imposte che ha pagato all'estero su tale reddito.

4. I REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari provengono dai terreni e dai fabbricati iscritti rispettivamente nel catasto dei terreni. I redditi fondiari sono costituiti dal *reddito dominicale dei terreni*, dal *reddito agrario* e dal *reddito dei fabbricati*.

Il **reddito dominicale** dei terreni è il reddito che deriva dal possesso, a titolo di proprietà di terreni atti alla produzione agricola, iscritti nel catasto dei terreni.

Il **reddito agrario** è il reddito che deriva dall'esercizio dell'attività di impresa agricola sui terreni. Nel caso in cui un individuo, proprietario di un terreno, eserciti egli stesso l'attività di impresa agricola su questo, la sua base imponibile IRPEF conterrà sia il reddito dominicale sia il reddito agrario.

Il **reddito dei fabbricati** è il reddito che deriva a titolo di proprietà dai fabbricati iscritti nel catasto edilizio.

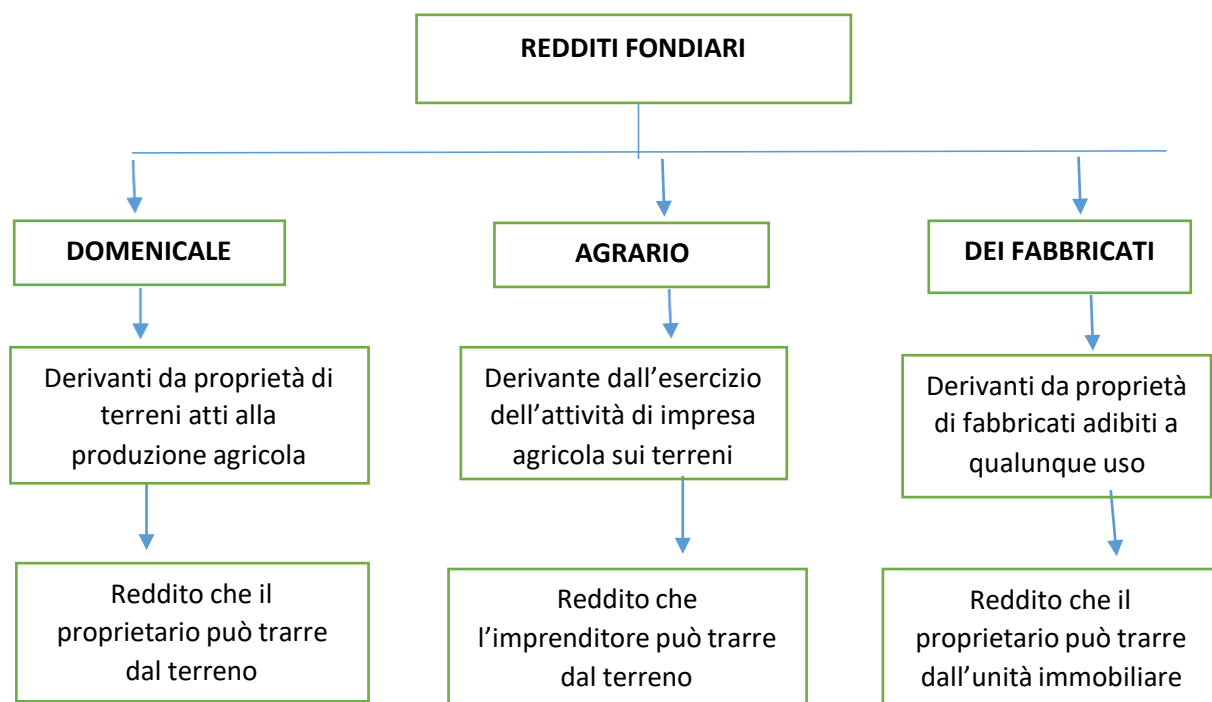
Il reddito dominicale che concorre a formare la base imponibile IRPEF è il reddito che può essere tratto dal terreno. Il reddito dominicale che concorre a formare la base imponibile IRPEF non è il reddito che il proprietario trae effettivamente dal terreno, ma è il **reddito catastale**.

Esempio: il proprietario di un terreno potrebbe lasciarlo incolto e non affittarlo in questo caso il reddito effettivo del terreno sarebbe uguale a zero. Potrebbe invece affittarlo e avere così un certo reddito dal terreno. Il reddito dominicale che concorre a formare le base imponibile IRPEF nei due casi è identico, perché è sempre il reddito catastale del terreno.

Il catasto è un ufficio che cura la conservazione e l'aggiornamento dei beni immobili. Il **catasto** è un insieme di registri che contengono la descrizione e la riproduzione grafica di ciascun appezzamento di terreno, il nome del proprietario e il reddito catastale, cioè il reddito che il proprietario può trarre dal terreno.

Il reddito agrario. Il reddito agrario è quello che deriva dall'esercizio dell'impresa agricola da parte dell'imprenditore. Si tratta quindi del profitto dell'imprenditore agricolo, da non confondere con il reddito dominicale, che compete invece al proprietario del fondo.

Il reddito dei fabbricati. Il reddito che un proprietario trae da un fabbricato (ad esempio da un appartamento) può essere assai diverso, a seconda che egli vi abiti oppure lo dia in affitto. Tuttavia anche per i fabbricati il reddito che concorre a formare la base imponibile IRPEF non è quello che il proprietario trae effettivamente dal fabbricato, ma è determinato mediante operazioni simili a quelle utilizzate per determinare il reddito dei terreni (appartamento, negozio, ecc.). La rendita catastale di una unità immobiliare è il reddito che il proprietario può trarre da quella unità immobiliare. Bisogna ricordare però che sulla prima non si paga nulla.



5. REDDITI DI CAPITALE, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO

I redditi di capitale. Quella dei redditi di capitale è una categoria che il legislatore non delimita con una definizione generale, ma con una elencazione. Sono redditi di capitale:

- I redditi derivanti dai titoli del *debito pubblico*;
- I redditi derivanti dalle obbligazioni, dai conti correnti bancari e postali;
- I redditi che l'individuo percepisce in quanto affida in *gestione* il suo patrimonio a “società fiduciarie” (società che amministrano beni, azioni e obbligazioni);
- I redditi derivanti dalla *partecipazione* a società (gli utili di società);

I redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Sono redditi di lavoro dipendente:

- *i redditi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato*: stipendi, salari, tredicesima mensilità, compensi per lavoro straordinario, ecc.;
- *le pensioni*.

Questi redditi concorrono per intero a formare la base imponibile IRPEF del soggetto che li percepisce. I contributi previdenziali che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione del lavoratore e versa agli enti previdenziali (INPS), non concorrono a formare la base imponibile.

Esempio: se un'impresa deve dare a un operaio un salario di 13000 euro annui, però deve trattenere 1500 euro di contributi (che deve versare agli enti previdenziali), la somma soggetta a imposta sarà 11500 euro e non 13000 euro.

I redditi di lavoro autonomo. Sono soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo i professionisti iscritti ad albi professionali come gli avvocati, i commercialisti, gli architetti, gli ingegneri, i geometri ecc. che esercitano abitualmente e professionalmente la professione. Il reddito derivante da queste professioni che concorre a formare la base imponibile IRPEF è determinato nel modo seguente: è uguale alla **differenza** tra i compensi (cioè i ricavi) che il professionista ha percepito nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e le spese (cioè i costi), inerenti all'esercizio della professione che ha sostenuto per produrre quei ricavi. Le spese sono deducibili dai ricavi solo se **documentate**. Il professionista quindi deve avere i documenti (fatture, ricevute, ecc.), da cui risulta che egli ha effettivamente sostenuto quelle spese, cioè pagato quelle somme. Tutti i professionisti sono tenuti a una serie di scritture contabili sottoposte a un regime semplificato.

7. LA BASE IMPONIBILE IRPEF E IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

La somma delle categorie precedenti costituisce il reddito complessivo.

Al fine di determinare il reddito imponibile occorre sottrarre dal reddito complessivo gli **oneri deducibili**. Questi ultimi costituiscono taluni tipi di *spese che il contribuente ha sostenuto e che l'ordinamento tributario gli consente di sottrarre dal reddito complessivo*, ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare l'IRPEF. Tutto ciò a condizione che tali spese siano adeguatamente documentate.

I principali oneri deducibili sono:

- *i contributi previdenziali*;
- *le spese mediche* e di assistenza specifica per i portatori di handicap (purché documentate mediante fatture che attestino che il contribuente ha pagato le relative somme);
- *gli assegni familiari*.

Imposta lorda. Una volta quantificato il reddito imponibile, applicando a questo importo le aliquote crescenti per i vari scaglioni di reddito, si ottiene l'imposta lorda. Questa è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli **oneri deducibili**, le **aliquote IRPEF per scaglioni di reddito**.

Imposta netta. Una volta definita l'imposta lorda occorre vedere se esistono fattispecie che permettono di usufruire di **detrazioni d'imposta**. Al contribuente è attribuito il diritto di detrarre (sottrarre) dall'imposta lorda determinate spese che ha sostenuto per sé o per un familiare carico. Esistono infatti:

- *Detrazioni per carichi di famiglia*, che spettano a coloro che convivono con familiari a carico (coniuge, figli);
- *Detrazioni per oneri*, che si collegano a diverse tipologie di spese (ad esempio spese per prestazioni sanitarie);
- *Altre detrazioni*: sono ad esempio quelle per erogazioni a favore dei partiti politici.

Se si sottrae dall'imposta lorda il complesso delle eventuali detrazioni sopra indicate si determina l'**imposta netta**. L'importo così ottenuto è quello che deve essere complessivamente versato per l'anno in questione.